

1501493-97.2019.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gisele de Castro Catapano

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/01/2022

... cuja finalidade é o comércio. O tráfico de entorpecentes, como é cediço, é crime de ação múltipla, bastando, para sua caracterização, que a conduta do agente seja subsumida num dos verbos empregados pelo referido artigo.

"Tóxico. Tráfico. Caracterização. Para caracterização do delito do art. 12 da Lei 6.368/76, da modalidade de tráfico, não se exige prova ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

1ª Vara Criminal

Avenida das Flores, 703, Jardim das Flores, cep 06110-100, Osasco, SP

Fone: (11) 2838-7557 - E-mail: osasco1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Processo Digital 1501493-97.2019.8.26.0542 | Sentença | lauda 0 de 0
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501493-97.2019.8.26.0542

Controle: 2019/001699

Autor:

Justiça Pública

Acusado:

Weslley da Silva Carvalho

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gisele de Castro Catapano

Vistos,

WESLLEY DA SILVA CARVALHO, qualificado nos autos, foi denunciado por incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, artigo 129, caput, e artigo 329, caput, ambos do Código Penal, praticados na forma do artigo 69, também do Código Penal, porque, em 27 de maio de 2019, por volta das 00h45min, na Rua Helena Maria Ferreira Munhoz, 1.115, Helena Maria, nesta Cidade e Comarca de Osasco-SP, trazia consigo: 25 eppendorfs contendo 16,81g de cocaína, e 7 invólucros plásticos contendo 8,56g e maconha, ambas substâncias entorpecentes capazes de determinar a dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como, nas mesmas circunstâncias tempo-espaciais, opôs-se à execução de ato legal mediante violência a funcionário competente para executá-lo, ofendendo a integridade corporal de Paulo Guilherme Zuccare Pascucci, causando-lhe lesões corporais de natureza leve.

Apurou-se que, na data supra, policiais militares estavam em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, quando se depararam com Weslley, o qual, diante da presença policial, dispensou uma sacola plástica e tentou se evadir, sendo, entretanto, perseguido e abordado.

Durante a revista pessoal, Weslley empurrou o Policial Militar Paulo Guilherme,

derrubando-o no chão, opondo-se de maneira violenta à ação policial, lesionando o braço do agente.

Após sua contenção com uso de força moderada, em revista à sacola que Wesley havia dispensado, os milicianos encontraram as drogas, bem como a quantia de R\$ 211,00.

O Policial Militar Paulo Guilherme representou em face de Wesley (fls. 76).

A denúncia foi ofertada e notificado Wesley (fls. 98). Sobreveio a defesa preliminar (fls. 107/108) e, não havendo causas de sumária absolvição, a denúncia foi recebida em 13 de agosto de 2019 (fls. 109/110). Wesley foi citado (fls. 119).

Durante a instrução processual criminal foram ouvidas testemunhas (fls. 194/195). Deixou-se de prosseguir com o interrogatório do acusado, sendo decretada sua revelia (fls. 196).

Encerrada a instrutória, nada foi requerido, sendo os debates orais convertidos em memoriais escritos (fls. 196).

Em sede de memoriais escritos, o Dr. Promotor de Justiça pleiteou pela procedência da ação penal e consequente condenação de Wesley nos termos da denúncia (fls. 200/206).

A Defesa, por seu turno, pugnou pela absolvição nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, pela desclassificação para o artigo 28, da Lei 11.343/06 ou, ainda, pela aplicação do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 (fls. 210/228).

É o relatório.

Fundamento.

Decido.

A materialidade delitiva consubstancia-se em auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/2), boletim de ocorrência de autoria conhecida (fls. 3/6), auto de exibição e apreensão (fls. 7), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 60/62), bem como pelos testemunhos colhidos sob o crivo do contraditório (fls. 194/195).

Perante a D. Autoridade Policial, Wesley se reservou no direito constitucional de permanecer em silêncio (fls. 8).

Em Juízo, ele não foi interrogado, tendo sido declarado revel (fls. 196).

A testemunha Policial Militar Paulo Guilherme asseverou que houve comunicação pelo Copom de um indivíduo na prática de tráfico na rua. No local, avistaram Wesley que, ao ver a viatura, dispensou uma sacola no chão e saiu tentando se evadir. Desembarcou da viatura para detê-lo. Foi empurrado por Wesley e acabou caindo no chão e machucando o braço. Levantou-se e foi na tentativa de abordar novamente Wesley com o apoio de seu parceiro. Conseguiram deter Wesley que oferecia resistência e foi necessário o uso de força. Foi algemado. Retornaram ao local em que ele dispensou a sacola e nela havia droga.

Havia cocaína e maconha na sacola, mas não se recordou a quantidade. Havia também dinheiro, em torno de duzentos e poucos reais. Wesley confirmou que estava vendendo entorpecente pela primeira vez e justificou que sua mulher estava grávida. Quando avistaram Wesley, ele estava sozinho, mas depois de dispensar a sacola, ele foi em direção às pessoas. A distância entre o local que Wesley dispensou a sacola até o da abordagem foi de aproximadamente 5m (fls. 194).

A testemunha Policial Militar Willian Aparecido declinou que em patrulhamento, pelo que se recorda na Rua Presidente Costa e Silva, avistou o abordado na frente a um portão em atitude suspeita. Quando ele viu a viatura, dispensou uma sacola e correu. Seu parceiro desembarcou e correu atrás. Ele tentou dar um soco em seu parceiro, empurrou seu parceiro que caiu no chão. Foram em apoio e conseguiram algemá-lo. Na sacola por ele dispensada havia cocaína, maconha e dinheiro.

Pelo que se recorda, Paulo chegou a dar uma esfolada no braço. Informalmente, Wesley confirmou o tráfico dizendo que a esposa estava grávida e vendendo drogas há trinta dias.

No momento da abordagem o acusado estava sozinho, mas depois a esposa dele chegou. O acusado correu bem pouco (fls. 195).

Para o delito do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, os testemunhos policiais demonstram a veracidade dos fatos, até porque responderam às indagações formuladas, apresentando as mesmas circunstâncias, no aspecto principal, quer na fase extrajudicial como em Juízo.

É cediço que o testemunho policial não é afetado, positiva ou negativamente, pela função que exerce. A condição funcional não confere ao seu testemunho maior força persuasória e nem o inquina de suspeição. O valor probante de sua versão é aferido pelo mérito e de acordo com o grau de confiabilidade segundo a harmonia das provas coligidas aos autos. Neste sentido, vasta é a jurisprudência proclamada pela suficiência, se coesos os testemunhos policiais, para embasar o édito condenatório.

"PROVA CRIMINAL - Testemunha - Hipótese de tóxico - Depoimento prestado por policial - Validade - Servidores que não estão impedidos de depor - Testemunhos, ademais, que não foram sequer contraditados em Juízo - Recurso provido Os policiais militares como qualquer outra pessoa não estão impedidos de deporem e seus testemunhos não podem e não devem ser, de modo algum, de forma apriorística, considerados suspeitos, apenas em decorrência da condição de policial" (Relator: Ângelo Gallucci - Apelação Criminal n. 153.694-3 - São Paulo - 26.09.94).

"TÓXICO - Tráfico - Caracterização - Droga apreendida nas mãos dos apelantes - Grande quantidade - Policiais que se infiltraram na quadrilha afim de se passarem por traficantes - Prova colhida que aliada ao depoimento dos policiais que autorizam a condenação - Recurso não provido. É inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento de policial deve ser sempre recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório" (Apelação Criminal n. 157.320-3 - Limeira - 3ª Câmara Criminal - Relator: Irineu Pedrotti - 13.11.95 - V.U.).

As provas são uníssonas e coesas quanto à responsabilidade criminal de Wesley. Após informação pelo C.O.Po.M., os milicianos se dirigiram ao local e avistaram o acusado. Diante da presença da guarnição, Wesley dispensou uma sacola plástica e correu. Um dos policiais militares correu atrás dele, sendo repellido com soco e empurrão. Wesley foi abordado e recuperada a sacola por ele dispensada. No interior da sacola havia drogas e dinheiro.

Para caracterização do delito de tráfico ilícito de entorpecentes dever-se-á atender à natureza e a quantidade da substância entorpecente, ao local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, às circunstâncias da prisão, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

Seguindo essas variantes houve plena demonstração do animus de traficar, sendo robusto o material cognitivo.

Ora, os elementos citados são suficientes e indicam que o material tóxico apreendido se destinava ao comércio ilícito.

Wesley foi denunciado por trazer consigo substância entorpecente cuja finalidade é o comércio. O tráfico de entorpecentes, como é cediço, é crime de ação múltipla, bastando, para sua caracterização, que a conduta do agente seja subsumida num dos verbos empregados pelo referido artigo.

"Tóxico. Tráfico. Caracterização. Para caracterização do delito do art. 12 da Lei 6.368/76, da modalidade de tráfico, não se exige prova flagrancial do comércio ilícito, bastando que os elementos indiciários, tais como a confissão extrajudicial, a quantidade do material apreendido, a conduta e os antecedentes dos agentes, bem como as circunstâncias da prisão, evidenciem a atividade delituosa" (TJRJ - ApCrim 5.492 in Direito Concreto, v. 5, p. 191).

"Desimporta se o agente não chegou a vender o tóxico, pois trazer consigo, já é delito consumado, segundo uma das normas múltiplas que contém o art. 12 da lei respectiva" (TJRS - AC 68.305.178-3 - Rel. Milton dos Santos Martins - RJTJRS 107/59).

Com esta prova a respeito da finalidade de entrega do entorpecente a consumo de terceiros não há que se cogitar da desclassificação para o delito preconizado no artigo 28, da Lei 11.343/06. Anote-se que a condição de usuário não exclui a traficância. Vale ressaltar que a quantidade de entorpecente que Wesley trazia consigo, 25 eppendorfs de cocaína e 7 invólucos plásticos de maconha, não é condizente com a condição de mero usuário.

Quanto ao delito do artigo 129, caput, do Código Penal, segundo Cleber Masson: "(...) é a ofensa humana direcionada à integridade corporal ou à saúde de outra

pessoa. Depende da produção de algum dano no corpo da vítima, interno ou externo, englobando qualquer alteração prejudicial à sua saúde, inclusive problemas psíquicos. É prescindível a produção de dores ou a irradiação de sangue do organismo do ofendido (...) São exemplos de ofensa à integridade física as fraturas, fissuras, escoriações, queimaduras e luxações, a equimose e o hematoma" (MASSON, Cleber: Código Penal Comentado, 2ª Ed. Rev., Atual. e Ampl. – São Paulo: MÉTODO, 2014. P. 518/519).

Tem-se que foi juntada a Ficha Auxiliar para Registro de Atendimento em Sala de Emergência dado conta de escoriação no Policial Militar Paulo Guilherme (fls. 16/17). Produzido o resultado danoso à saúde, consistente em escoriação, configurado o delito de lesão corporal, no caso, leve. Veja-se que a escoriação foi decorrente do empurrão que Wesley deu no miliciano, fazendo-o cair ao chão.

Relativamente ao delito do artigo 329, caput, do Código Penal, tem-se que Wesley tentou agredir os policiais militares, empurrando um dos milicianos e desferindo um soco contra ele. Ele tentava se livrar da abordagem.

Frise-se que os policiais militares, são autoridades competentes para execução do ato legal ao qual se opôs Wesley.

No mais, legítima a abordagem consubstanciada em averiguação de denúncia, por popular e, posteriormente, de situação de traficância. Não havia, pois, quaisquer vícios formais desta prisão e a oposição, com agressão ao executor, configura o crime do artigo 329, do Código Penal.

Cleber Masson ensina que:

"A resistência é uma forma mais grave de desobediência, crime tipificado pelo art. 330, em razão do emprego em sua prática de violência ou ameaça. Esta é a razão de ser também conhecida como "desobediência belicosa". Significa, pois, um ato de violência contra um ato da autoridade, isto é, um antagonismo entre duas forças físicas: a da autoridade pública e a do particular. Em síntese, representa uma violência contra a autoridade do funcionário público, que tem por finalidade submeter a autoridade do Estado dentro do âmbito de sua função.

(...)

Tutela-se a Administração Pública, relativamente à sua autoridade e ao seu prestígio, fundamentais para o regular exercício da atividade administrativa. Contudo, também se protegem o poder de atuação do funcionário público na execução de atos legais, bem como a integridade física e moral do representante do Estado e do particular que lhe presta auxílio. Esta é a razão pela qual se fala em "tutela jurídica bifacial" no crime de resistência." (MASSON, Cleber. Código Penal Comentado, 2ª Ed. Rev., Atual. e Ampl.. São Paulo: MÉTODO, 2014. P. 1.172).

No caso presente, portanto, plenamente configurado o tipo penal. Ademais, houve a chamada resistência ativa, mediante empurrão e soco por parte de Wesley contra o agente estatal. "Resistência ativa (vis corporalis ou vis compulsiva) é a que se caracteriza pelo emprego de violência ou ameaça ao funcionário público ou ao particular que lhe presta auxílio, com o propósito de impedir a execução de ato legal" (MASSON, Cleber. Código Penal Comentado, 2ª Ed. Rev., Atual. e Ampl.. São Paulo: MÉTODO, 2014. P. 1.173).

Entre os delitos do artigo 129, caput, e 329, caput, ambos do Código Penal, verifica-se a ocorrência de concurso formal, nos termos do artigo 70, do Código Penal, haja vista que Wesley, mediante uma só ação, praticou duas infrações penais diferentes. Aplica-se, portanto, a mais grave das penas cabíveis, que, no caso, é aquela cominada ao artigo 329, caput, do Código Penal, nos termos do artigo 70, do Código Penal, com aumento de 1/6.

Relativamente ao delito do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, tem-se a ocorrência de concurso material com os demais delitos, nos termos do artigo 69, do Código Penal, posto que Wesley, mediante mais de uma ação praticou mais de um delito, aplicando-se, assim, cumulativamente as penas privativas de liberdade.

Conclui-se, pois, pela procedência com a consequente condenação de Wesley da Silva Carvalho por infração ao artigo 129, caput, e artigo 329, caput, praticados na forma do artigo 70, todos do Código Penal, e artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, praticado na forma do artigo 69, do Código Penal.

Não agiu com intensidade dolosa incomum para os delitos das espécies a justificar a

exacerbação da pena-base acima do mínimo legal, a teor do autorizado pelo artigo 59, do Código Penal.

Faz jus à atenuante do artigo 65, inciso I, do Código Penal, como é cediço, ao Magistrado não é dado transgredir os limites que a lei fixa para as penas, salvo nos casos em que tal faculdade é expressamente outorgada. Assim, inadmissível é a fixação da pena-base abaixo do mínimo legal, ainda quando se cuide de agente relativamente menor à época dos fatos:

"Na aplicação da pena, as circunstâncias atenuantes, de consideração obrigatória, não permitem a fixação da reprimenda em parâmetros inferiores ao mínimo legal, não havendo confundi-las com as causas de diminuição de pena, que, estas sim, ensejam essa possibilidade". (RJD 23/299)

É de se observar que a Súmula 545, do Superior Tribunal de Justiça não revogou sua Súmula 231. A atenuante do artigo 65, inciso I, do Código Penal continua não tendo o condão de reduzir a reprimenda para abaixo do mínimo legal. Neste sentido, inclusive, já decidiu o próprio Superior Tribunal de Justiça:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA VALORADA NA FORMAÇÃO DO JUÍZO CONDENATÓRIO. SÚMULA 545/STJ. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE SEM REFLEXOS NA PENA. SÚMULA 231/STJ. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja recomendável a concessão da ordem de ofício. II - De acordo com o enunciado n. 545/STJ, "Quando a confissão for utilizada para formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal". III - In casu, a forma da confissão da paciente, para se beneficiar de tese da defesa, configura confissão qualificada, de modo que foi expressamente confirmado pelo juiz de origem que a paciente admitiu a imputação dos fatos relativos ao dia 06/01/2016. IV - Destarte, considerando a utilização da confissão para formara convicção do julgador, deve ela ser apreciada como circunstância atenuante na segunda fase da dosimetria da pena. Entretanto, considerando que a pena-base da paciente foi fixada no mínimo legal, "[n]os termos da Súmula 231 desta Corte, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (AgRg no AREsp n. 623.682/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 19/10/2015). Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para reconhecer a incidência da atenuante da confissão na dosimetria, sem reflexos na pena definitiva (Súmula 231 STJ), mantidos os demais termos da condenação" (Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus 431.336-RS. Relator: Ministro Felix Fischer. Julgamento: 12 de junho, 2018. Publicação: 15 de julho, 2018).

É tecnicamente primário, uma vez que a condenação mencionada na certidão criminal de fls. 124 se deu em data posterior à dos fatos apurados nestes autos.

É pertinente a redução prevista pelo artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.887.511-SP, que fixou diretrizes acerca da consideração da quantidade e variedade de entorpecentes na dosimetria da pena.

"PENAL, PROCESSO PENAL E CONSTITUCIONAL. DOSIMETRIA DE PENA. PECULIARIDADES DO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE A SER OBSERVADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO OU MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO DE BIS IN IDEM. NÃO TOLERÂNCIA NA ORDEM CONSTITUCIONAL. RECURSO PROVIDO PARA RESTAURAÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. 1. A dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador. 2. Em regra, abre-se espaço, em sua primeira fase, à atuação da discricionariedade ampla do julgador para identificação dos mais variados aspectos que cercam a prática delituosa; os elementos negativos devem ser identificados e

calibrados, provocando a elevação da pena mínima dentro do intervalo legal, com motivação a ser necessariamente guiada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. Na estrutura delineada pelo legislador, somente são utilizados para a fixação da pena-base elementos pertencentes a seus vetores genéricos que não tenham sido previstos, de maneira específica, para utilização nas etapas posteriores. Trata-se da aplicação do princípio da especialidade, que impede a ocorrência de bis in idem, intolerável na ordem constitucional brasileira. 4. O tratamento legal conferido ao tráfico de drogas traz, no entanto, peculiaridades a serem observadas nas condenações respectivas; a natureza desse crime de perigo abstrato, que tutela o bem jurídico saúde pública, fez com que o legislador elegeisse dois elementos específicos – necessariamente presentes no quadro jurídico-probatório que cerca aquela prática delituosa, a saber, a natureza e a quantidade das drogas – para utilização obrigatória na primeira fase da dosimetria. 5. Não há margem, na redação do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, para utilização de suposta discricionariedade judicial que redunde na transferência da análise desses elementos para etapas posteriores, já que erigidos ao status de circunstâncias judiciais preponderantes, sem natureza residual. 6. O tráfico privilegiado é instituto criado para beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual. 7. A utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura bis in idem, expressamente rechaçado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tese de Repercussão Geral n. 712). 8. A utilização supletiva desses elementos para afastamento do tráfico privilegiado somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa. 9. Na modulação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, podem ser utilizadas circunstâncias judiciais não preponderantes, previstas no art. 59 do Código Penal, desde que não utilizadas de maneira expressa na fixação da pena base. 10. Recurso provido para restabelecimento da sentença” (REsp 1887511/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021, DJe 01/07/2021).

Assim, tratando-se de agente tecnicamente primário, sopesada a quantidade de entorpecente, a redução deve se dar em seu grau máximo, ou seja, 2/3, conforme o preconizado pelo artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

Considerando os parâmetros acima e os demais critérios preconizados pelo artigo 59, do Código Penal, fixo:

artigo 33, caput, da Lei 11.343/06: a pena-base em seu mínimo legal, ou seja, 5 (cinco) de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, calculados na base. Deixo de atenuar a reprimenda pela incidência do artigo 65, inciso I, do Código Penal, por já estar em seu patamar mínimo para esta fase da dosimetria, não podendo ficar aquém disso, conforme o assentado pelo Superior Tribunal de Justiça em sua Súmula 231. Não há outras atenuantes ou agravantes. Reconhecida a aplicação do § 4º, artigo 33, da Lei 11.343/06, reduzo a pena em 2/3, resultando em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 188 (cento e oitenta e oito) dias-multa, calculados na base. Não há outras causas de diminuição ou de aumento;

artigo 129, caput, do Código Penal: a pena-base em seu mínimo legal, ou seja, 3 (três) meses de detenção. Deixo de atenuar a reprimenda pela incidência do artigo 65, inciso I, do Código Penal, por já estar em seu patamar mínimo para esta fase da dosimetria, não podendo ficar aquém disso, conforme o assentado pelo Superior Tribunal de Justiça em sua Súmula 231. Não há outras atenuantes ou agravantes. Não há causas de diminuição ou de aumento;

artigo 329, caput, do Código Penal: a pena-base em seu mínimo legal, ou seja, 2 (dois) meses de detenção. Deixo de atenuar a reprimenda pela incidência do artigo 65, inciso I, do Código Penal, por já estar em seu patamar mínimo para esta fase da dosimetria, não podendo ficar aquém disso, conforme o assentado pelo Superior

Tribunal de Justiça em sua Súmula 231. Não há outras atenuantes ou agravantes. Não há causas de diminuição ou de aumento.

Nos termos do artigo 70, do Código Penal, entre os delitos do artigo 129, caput, e artigo 329, caput, ambos do Código Penal, aplico somente uma das penas, a do delito mais grave, in casu, a resistência, resultando, assim, em 2 (dois) meses de detenção, com o acréscimo de 1/6, que resulta 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção.

A pena totaliza, assim, 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão em regime semiaberto e 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção em regime aberto.

Em face do disposto no artigo 33, alínea c, do Código Penal e artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, considerando que a soma das penas não ultrapassa 4 anos, fixo o regime inicial aberto.

Por força da Resolução 5/2012 do Senado Federal, não havendo óbice, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, substituo todas as penas privativas de liberdade aplicadas por duas penas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade por igual prazo, mais condizente ao delito de tráfico de entorpecente, e prestação pecuniária no importe de um salário-mínimo nacional, à A.A.C.D./Osasco-SP.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e CONDENO WESLLEY DA SILVA CARVALHO, qualificado nos autos, a cumprir, em regime inicial aberto, a pena de 1 (ano) e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 188 (cento e oitenta e oito) dias-multa, com valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do crime, bem como, em regime aberto, a pena de 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, substituindo, entretanto, as penas privativas de liberdade pela restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade por igual prazo e prestação pecuniária no importe de um salário-mínimo nacional, à A.A.C.D./Osasco-SP, por incurso nas penas do artigo 129, caput, e artigo 329, caput, praticados na forma do artigo 70, todos do Código Penal, e artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, praticado na forma do artigo 69, do Código Penal.

O apenado respondeu a este processo em liberdade, e assim poderá recorrer.

Nos termos do artigo 60, c.c. o artigo 63, caput, da Lei 11.343/06, c.c. o artigo 125, do Código Penal, atendido ao requisito do artigo 126, do Código Penal, e a teor do artigo 127, do Código Penal, decreto o perdimento do numerário apreendido, dada sua origem ilícita.

No mais, autorizo a destruição do entorpecente nos termos regimentais.

Por derradeiro, defiro as benesses da gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98, § 1º, incisos I ao IX, do Código de Processo Civil, c.c. o artigo 1º, da Lei 1.060/50, com observância da ressalva do artigo 98, §§ 3º, 4º e 5º, do Código de Processo Civil.

P. I.C.

Osasco, 14 de janeiro de 2022.